

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 3 dhoulhijja 1425 – 14 janvier 2005

148^{ème} année

N° 4

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005**, modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif..... **148**
- Nomination de conseillers adjoints au tribunal administratif..... **148**
- Nomination d'un membre au conseil administratif du centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs..... **148**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 janvier 2005, relatif à la délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane..... **149**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Listes de promotion aux grades d'administrateur conseiller et d'administrateur de greffe de juridiction, de greffier et de greffier adjoint de juridiction au titre de l'année 2002..... **149**

Ministère des Finances

- Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de banque..... **149**
- Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque nationale agricole..... **150**
- Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque tuniso-koweïtienne de développement..... **150**
- Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque tunisienne de solidarité..... **150**

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société El Boniane..	150
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque de l'Habitat.	150
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes.....	150
Nomination d'un administrateur au conseil d'établissement du centre informatique du ministère des finances.....	150
Nomination d'un administrateur au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels des finances.....	150
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2005-18 du 10 janvier 2005 , portant ratification de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement le 7 juin 2004 et relative à la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax".....	150
Décret n° 2005-19 du 10 janvier 2005 , portant ratification de la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité.....	150
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation des plans d'aménagement foncier de certaines périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Kasserine, Sfax et Mahdia.....	151
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.....	155
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage.....	155
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier Halfa.....	155
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie.....	155
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais.....	155
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 janvier 2005, relatif à l'approbation du cahier des charges se rapportant à l'organisation de l'importation du bitume et à la création d'une commission chargée du suivi et du contrôle des opérations de son importation.....	155
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux.....	167
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie.....	167
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 2005.....	167
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros.....	172
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie.....	172
Ministère du Transport	
Nomination de chargés de mission.....	172
Nomination du chef de cabinet du ministre du transport.....	172
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale de transport inter-urbain.....	172

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chargé de mission.....	172
Nomination du chef de cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.....	172
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination de chargés de mission.....	172
Nomination du président-directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie.....	172
Nomination d'un directeur général.....	172
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination de directeurs régionaux de l'enseignement.....	173
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	173
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 janvier 2005, portant délégation de signature.....	173
 Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	174

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le code de la route, approuvé par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratifs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogés, les articles 2 et 9 du décret n° 88-189 du 11 février 1988, tel que modifié par le décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992, et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Sous réserves des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret, ne bénéficient d'une voiture de fonction que les cadres supérieurs ayant rang de secrétaire général de ministère, de directeur de cabinet, de chef de cabinet ou de directeur général d'administration centrale.

Il est alloué à chaque bénéficiaire 400 litres de carburant par mois sous forme de bons.

Article 9 (nouveau). - Les voitures de service doivent être utilisées exclusivement pour les besoins du service, et leurs conducteurs doivent être munis d'un ordre de mission.

Toutefois, et pour les besoins du service, les agents publics peuvent être autorisés à utiliser accessoirement ces voitures à des fins personnelles par décision motivée signée par le chef de l'administration.

Art. 2. - Le décret n° 88-189 du 11 février 1988, tel que modifié par le décret 92-2170 du 16 décembre 1992, est complété par les dispositions des articles 9 (bis), 9 (ter) et 9 (quater) :

Article. 9 (bis) - la durée de l'autorisation d'utiliser des voitures de service accessoirement pour des fins personnelles est fixée, par la décision du chef de l'administration, pour une période ne dépassant pas une année. cette autorisation peut être renouvelée selon les mêmes conditions et procédures.

Article. 9 (ter). - Il est attribuée à la voiture de service, autorisée à être utilisée à des fins personnelles, un contingent de carburant de 200 litres par mois au maximum.

Article. 9 (quater). - La décision autorisant l'utilisation de la voiture de service, accessoirement pour des fins personnelles, est soumise au visa préalable du contrôleur des dépenses publiques.

Art. 3. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-12 du 10 janvier 2005.

Mademoiselle Faten Jouini est nommée au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 2005-13 du 10 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Fathi Ben Miled est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 2005-14 du 10 janvier 2005.

Mademoiselle Rafika M'hamdi est nommée au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 2005-15 du 10 janvier 2005.

Monsieur Chiheb Ammar est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 2005-16 du 10 janvier 2005.

Monsieur Maher Jedidi est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par décret n° 2005-17 du 10 janvier 2005.

Monsieur Walid Helali est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif.

Par arrêté du Premier ministre du 4 janvier 2005.

Madame Chehed Nadia est nommée membre représentant la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition au conseil administratif du centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 janvier 2005, relatif à la délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, notamment son article 50,

Vu le décret n° 2001-1799 du 7 août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l'intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2004-1 du 8 janvier 2004, portant institution de la haute inspection des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local et de la douane et fixant son organisation et ses attributions, notamment son article 14,

Vu le décret n° 2004-873 du 5 avril 2004, relatif au détachement de Monsieur Tarak Bennour, magistrat de troisième grade, auprès du ministère de l'intérieur et du développement local pour une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 16 mars 2004,

Vu le décret n° 2004-154 du 26 octobre 2004, chargeant Monsieur Tarak Bennour, magistrat de troisième grade et procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Bizerte, chargé de mission au ministère de l'intérieur et du développement local, des fonctions de haut inspecteur des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local et de la douane, avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, relatif à la nomination de Monsieur Rafik Belhadj Kacem ministre de l'intérieur et du développement local.

Arrête :

Article premier. – Le ministre de l'intérieur et du développement local délègue à Monsieur Tarak Bennour, chargé des fonctions de haut inspecteur des forces de sécurité intérieure et de la douane, son pouvoir disciplinaire relatif aux sanctions de premier degré qui peuvent être prononcées à l'encontre des cadres et agents exerçant leurs fonctions à la haute inspection des forces de sécurité intérieure et de la douane.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'administrateur conseiller de greffe de juridiction
au titre de l'année 2002**

Mohsen Tabarki

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'administrateur de greffe de juridiction
au titre de l'année 2002**

Khélifa dit Kamel Dhmaied

Khomais Sghair

Héla Gamarti

**Liste des agents à promouvoir au grade de
greffier de juridiction
au titre de l'année 2002**

Fadhila Fatnassi

Hédia Oueslati

Thouraya Ben Gamoudi

Souad Ben Abda

Mounira Barouni

Salima Fadhel

Aicha Khélil

Latifa Jébali

Habib Zaouali

Mahmoud Matoussi

El Hania Abdoulia

Abdessalem Ghodhbani

Hannoun Boulâabi

**Liste des agents à promouvoir au grade de
greffier adjoint de juridiction
au titre de l'année 2002**

Mahmoud Thabet

Abdejlil Dhaouadi

Habib Ben Slama

Hsouna Ayari

Hassen Ben Rhaim

Chihi Taoufik

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Hédi Bechikh est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de banque.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Ismail Hmadi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque nationale agricole.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Ali Ayed est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque Tuniso-Koweïtienne de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Saïef Nagmouchi.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Madame Souhir Taktak est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tunisienne de solidarité, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Bechikh.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Abdel Majid Ben Fraj est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniane, et ce, en remplacement de Monsieur Hatem Majedi.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Hafedh Gharbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de l'habitat, et ce, en remplacement de Monsieur Chadli Aïssa.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Ali Ayed est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes, et ce, en remplacement de Monsieur Abdel Majid Ben Fraj.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Ridha Ourir est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'établissement du centre informatique du ministère des finances, et ce, en remplacement de Madame Habiba Jlassi.

Par arrêté du ministre des finances du 4 janvier 2005.

Madame Saida Mtiti est nommée administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels des finances, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Elagrbi.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2005-18 du 10 janvier 2005, portant ratification de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement le 7 juin 2004 et relative à la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax".

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-67 du 2 août 2004, portant approbation de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement le 7 juin 2004 et relative à la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax",

Vu la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement à Alexandrie le 7 juin 2004 et relative à la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax".

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement à Alexandrie le 7 juin 2004 et relative au prêt d'un montant de soixante cinq millions (65.000.000) d'euros accordé à la République Tunisienne pour la contribution au financement du projet "Voiries prioritaires III amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et des villes de Sousse, Monastir et Sfax".

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-19 du 10 janvier 2005, portant ratification de la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-84 du 6 décembre 2004, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité,

Vu la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de garantie conclue à Jeddah, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relative à la convention conclue à Jeddah, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la banque islamique de développement (BID) et concernant le mandat donné à la STEG pour l'achat d'équipements au nom de la BID pour un montant ne dépassant pas vingt cinq millions trois cent quatre mille (25.304.000) dollars US puis leur vente à tempérament à ladite société pour leur exploitation dans le projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba Extension) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2730 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Brak (Sbiba Extension),

Vu l'arrêté du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba Extension),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba Extension) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Jlidia de la délégation d'El Ghraiba, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1105 du 14 mai 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Jlidia,

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Jlidia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 4 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Jlidia de la délégation d'El Ghraiba, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aouitha de la délégation de Ksour Essaf, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1817 du 7 août 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Aouitha,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aouitha,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aouitha de la délégation de Ksour Essaf, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Hbira Essghira de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2737 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Hbira Essghira,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Hbira Essghira,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Hbira Essghira de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zorda de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2734 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Zorda,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zorda,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zorda de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zelba 3 de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1814 du 7 août 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Zelba 3,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zelba 3,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zelba 3 de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de d'El Ajilet de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1815 du 7 août 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Ajilet,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Ajilet,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Ajilet de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 6 janvier 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essâada de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2733 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Essâada,

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Essâada,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 23 avril 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de d'Essâada de la délégation de Sidi Alouane, au gouvernorat de Mahdia et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 janvier 2005.

Monsieur Khaled Limaim est nommé administrateur représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et de gaz, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrazek Al Medeb El Hamrouni.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 janvier 2005.

Monsieur Hédi Trabelsi est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelmalek Saâdaoui.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 janvier 2005.

Monsieur Abdelkarim Mesbah est nommé administrateur représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier Halfa, en remplacement de Monsieur Ridha Bouargoub.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Agrebi est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie, et ce, en remplacement de Madame Sarra Chiboub.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 janvier 2005.

Madame Noura Laroussi est nommée membre représentant l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, en remplacement de Madame Saloua Ghedamsi.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 janvier 2005, relatif à l'approbation du cahier des charges se rapportant à l'organisation de l'importation du bitume et à la création d'une commission chargée du suivi et du contrôle des opérations de son importation.

Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-842 du 10 avril 2001,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 26 décembre 2003.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif à l'organisation de l'importation du bitume.

Art. 2. - Il est créé une commission chargée du suivi des importations de bitume et du contrôle de leur conformité aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté. Cette commission est notamment chargée :

- de l'inscription sur une liste des importateurs de bitume qui disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réception, au stockage, au chauffage, au pesage et à la livraison des quantités de bitume importées,

- du suivi des réalisations en matière d'importation de bitume,
- du suivi de l'évolution des prix du bitume sur les marchés intérieurs et extérieurs,
- de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en bitume avec des prix raisonnables.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté se compose comme suit :

- le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : président,
- un représentant de la direction générale des ponts et chaussées : membre,
- un représentant de la direction générale du commerce intérieur : membre,
- un représentant de la direction générale du commerce extérieur : membre,
- un représentant de la direction générale de l'énergie : membre,
- un représentant du centre des essais et des techniques de la construction: membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- un représentant de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières : membre.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue compétente pour participer aux travaux de la commission à titre consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 4. - La commission de suivi et de contrôle des importations de bitume se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions et les propositions de la commission sont émises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Un procès-verbal est établi pour chaque réunion.

Les services compétents du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire assurent le secrétariat de la commission.

Art. 5. - Toute infraction aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté, est punie conformément à la législation en vigueur. La commission peut, en outre, décider la radiation de l'opérateur contrevenant de la liste des importateurs inscrits.

Art. 6. - Les importateurs de bitume en activité doivent, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de publication du présent arrêté, remettre contre décharge, au secrétariat de la commission de suivi et de contrôle des importations de bitume mentionnée à l'article 2 ci-dessus, une copie du cahier des charges et de ses annexes dûment complétés par ses paraphes et portant en dernière page la mention manuscrite «lu et approuvé» et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal.

Les personnes physiques ou morales désirant exercer l'activité d'importation de bitume et remplissant les conditions prévues par le cahier des charges devront procéder au dépôt mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du procès-verbal de réception sans réserve de leurs installations d'importation, de stockage et éventuellement fluidification et distribution de bitume par la commission du suivi et du contrôle des importations de bitume.

Art. 7. - Le cahier des charges prévu à l'article premier entrera en vigueur un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DE L'IMPORTATION ET DE LA DISTRIBUTION DU BITUME

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges.

Le présent cahier des charges fixe les dispositions obligatoires à observer et les conditions nécessaires à remplir pour s'adonner à l'importation du bitume relevant des numéros du tarif suivants: 271320001 et 271320009 .

ARTICLE 2 : Définition des termes.

* **Bitume** : Produit visco-élastique obtenu par la distillation du pétrole brut et dont les spécifications sont définies en annexe" A" du présent cahier des charges.

* **Produits dérivés du bitume** : Produits obtenus par mélange du bitume avec un ou des constituants. On peut citer, parmi les produits bitumineux :

- Emulsion de bitume : dispersion du bitume sous la forme de micro-gouttelettes dans une phase aqueuse avec l'aide d'un émulsifiant.
- Bitume Fluidifié ou cut-back : solution de bitume et de produits pétroliers plus légers qui disparaissent par évaporation.
- Bitume fluxé : mélange de bitume pur et d'huile de faible volatilité, d'origine carbochimique et/ou pétrolière.
- Bitume modifié : obtenu par adjonction, au bitume de pétrole, de certains additifs (par exemple des polymères).

* **Importateur-distributeur de bitume** : Toute personne physique ou morale qui importe du bitume en vue de sa commercialisation en l'état ou sous forme de produits dérivés.

* **Importateur de bitume pour compte propre**: Toute personne physique ou morale qui importe du bitume destiné aux utilisations liées à son activité .

ARTICLE 3 : Liste des importateurs .

L'importation du bitume en vue de sa commercialisation en l'état ou sous forme de produits dérivés ne peut être effectuée que par les personnes

physiques ou morales inscrites sur une liste fixée par la commission chargée du suivi de l'importation du bitume prévue par l'arrêté relatif à l'approbation du présent cahier des charges.

Les importateurs sont classés en deux catégories :

- Catégorie I : les importateurs-distributeurs ,
- Catégorie II : les importateurs pour compte propre .

CHAPITRE II

OBLIGATIONS A LA CHARGE DES IMPORTATEURS-DISTRIBUTEURS

ARTICLE 4 : Moyens à mettre en œuvre par les importateurs-distributeurs.

Les importateurs-distributeurs de bitume doivent disposer, des moyens humains et matériels nécessaires à la réception, au stockage, au chauffage, au pesage et à la livraison des quantités de bitume dont notamment des aires, des réservoirs, des chaudières, des pompes et des conduites, et à même d'assurer la couverture de leurs besoins en matière de bitume.

Tout importateur-distributeur est tenu d'installer un pont-bascule d'une capacité minimale de 60 tonnes homologué et vérifié par les services compétents de la Métrologie Légale, il doit également installer dans chacun de ses centres de réception du bitume importé un laboratoire doté des moyens nécessaires d'analyse pour vérifier la conformité des caractéristiques des différents produits bitumineux avec les prescriptions du présent cahier des charges.

Dans le cas où les moyens de laboratoire ne peuvent être disponibles dans les locaux de l'importateur-distributeur, celui-ci peut recourir à des contrats de sous-traitance avec des laboratoires disposant des moyens sus indiqués et agréés par la Commission chargée du suivi de l'importation du bitume.

ARTICLE 5 : Descriptif des installations.

Tout importateur-distributeur doit déposer auprès du secrétariat de la commission de suivi des importations de bitume une copie du présent cahier des charges annexée par les pièces ci-dessous indiquées dûment revêtues de son paraphe et de son cachet :

- un descriptif de chacune de ses installations de réception, de stockage, de pesage et de distribution de bitume et des produits dérivés mentionnant le nombre de cuves de stockage et leur capacité exprimée en tonnes métriques, le type et la capacité des moyens de pesage installés ainsi que la description du système de sécurité et de protection contre l'incendie ,
- un plan d'ensemble de chacune de ces installations établi à l'échelle 1/200^{ème} ,
- la liste des équipements du laboratoire d'analyses.

Toute modification substantielle de ces installations, entraînant un changement de capacité de stockage ou de pesage, doit donner lieu au dépôt des documents actualisés auprès de la commission de suivi des importations de bitume dans un délai d'un (1) mois à dater de la mise en service des nouveaux équipements

ARTICLE 6 : Conformité des installations.

Les installations et les équipements affectés à l'importation du bitume doivent se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux articles de 293 à 324 du code du travail relatifs aux établissements dangereux, insalubres et incommodes.

ARTICLE 7 : Stock de de bitume.

Tout importateur-distributeur de bitume doit détenir en permanence un stock de capacité minimale non inférieure à vingt pour cent (20%) de sa capacité de stockage de bitume pur.

ARTICLE 8 : Spécifications techniques.

Le bitume importé doit répondre aux spécifications techniques indiquées à l'annexe "A" au présent cahier.

ARTICLE 9 : Contrôle de conformité.

Le contrôle de la conformité du bitume importé aux spécifications indiquées au présent cahier des charges est effectué par les services techniques compétents du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire.

Ce contrôle, dont le coût est supporté par l'importateur, sera effectué à l'arrivée de la cargaison au port de déchargement.

Trois (3) échantillons plombés, de deux litres chacun, doivent être prélevés de la cargaison pour analyse et conservés pendant une durée de trois mois:

1. Un échantillon est analysé dans le laboratoire de l'importateur-distributeur en présence d'un représentant du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire,
2. Un échantillon est remis pour analyse aux services techniques compétents du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire,
3. Un échantillon est gardé en réserve par les services techniques compétents du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire.

L'échantillonnage et les analyses seront effectués selon les normes tunisiennes et à défaut selon les normes européennes ou internationales.

Si les deux premiers échantillons sont conformes aux spécifications de l'Annexe "A" du présent cahier des charges, l'importateur-distributeur est autorisé à procéder au déchargement de la cargaison.

Si les deux premiers échantillons ne sont pas conformes aux spécifications de l'Annexe "A", l'importateur-distributeur n'est pas autorisé à procéder au déchargement et la cargaison est refusée.

Dans le cas où les deux premiers échantillons donnent des résultats contradictoires et en cas de contestation, le troisième échantillon sera envoyé au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris pour analyse et ce dernier sera juge définitif en ce qui concerne les caractéristiques du produit.

Les frais relatifs aux analyses du troisième échantillon seront supportés par l'importateur-distributeur.

L'importateur-distributeur qui le souhaite ,peut, en attendant les résultats de l'analyse du troisième échantillon, procéder au déchargement et au stockage provisoire de la cargaison à importer sans autorisation de mise en vente ou de fabrication de produits dérivés.

Si les résultats des analyses du troisième échantillon sont conformes aux caractéristiques exigées, cette cargaison pourra être commercialisée, sinon l'importateur-distributeur doit, à ses frais, procéder à son élimination.

ARTICLE 10 : Documents relatifs à la cargaison.

L'importateur-distributeur de bitume doit en plus des documents de connaissance, exiger de son ou ses fournisseur (s), pour chaque cargaison importée, un certificat mentionnant les informations suivantes :

- Le nom des produits importés ,
- Le pays d'origine des produits ,
- Le nom du fournisseur et son adresse ,
- Le nom de l'importateur et son adresse ,
- Le poids net de la cargaison ,
- Les caractéristiques des produits importés.

Chaque livraison de bitume doit être accompagnée des documents suivants, établis par les services officiels du pays d'origine et rédigés en langue arabe, française ou anglaise:

- Un certificat d'origine des produits livrés ,
- Un certificat d'analyse physico-chimique comportant les spécifications fixées conformément à l'annexe " A" du présent cahier des charges établi par un laboratoire agréé dans son pays d'origine.
- Un certificat justifiant que le bitume importé est de valeur commerciale au pays exportateur et ne faisant pas l'objet d'interdiction.

ARTICLE 11 : Documents à présenter à l'intermédiaire agréé.

Avant toute opération de domiciliation du certificat d'importation de bitume, l'importateur-distributeur doit présenter à l'intermédiaire agréé une copie du présent cahier des charges dûment signé par lui-même et portant, à toutes les pages, le cachet des services du commerce extérieur et le numéro d'enregistrement attribué par lesdits services ainsi que la liste actualisée des importateurs inscrits datant d'un mois au plus, sur laquelle figure son nom.

ARTICLE 12 : Programme prévisionnel d'importation.

Les importateurs-distributeurs de bitume doivent adresser à la commission chargée du suivi de l'importation du bitume:

- Avant le 15 Janvier de chaque année, leur programme prévisionnel d'importation annuel,
- Avant le 10 de chaque mois, leur programme d'importation pour le mois suivant.

ARTICLE 13 : Données statistiques.

L'importateur-distributeur doit fournir à la Commission chargée du suivi de l'importation du bitume tous les renseignements statistiques sur ses activités. Il doit en outre fournir mensuellement les données suivantes :

- les prix d'achat à l'importation : "franco à bord" (FOB) et "coût assurance et fret" (CIF),
- le stock de bitume pur détenu au début du mois, par classes ,
- la quantité de bitume pur importé durant le mois, par classes ,
- le stock de bitume pur détenu à la fin du mois, par classes ,
- les ventes réalisées durant le mois.

ARTICLE 14 : Egalité de traitement des clients.

La discrimination dans le traitement réservé aux commandes des clients de l'importateur-distributeur de bitume est strictement interdite.

Toutefois, l'importateur-distributeur peut convenir des conditions de vente plus avantageuses avec les clients qui s'engagent auprès de lui sur la base de contrats de longue durée ou portant sur des quantités importantes; Dans ce cas, les contrats devront obligatoirement être établis sous forme écrite et devront satisfaire à la condition d'égalité de traitement entre commandes similaires.

ARTICLE 15 : Conditions de livraison aux clients.

L'importateur-distributeur est tenu de remettre à son client et pour chaque livraison effectuée par camion-citerne ou répandeuse, les bons de pesée à vide et à plein.

Il doit en outre remettre à tout client qui le demande pour toute livraison unitaire dépassant huit (8) tonnes un certificat d'analyse donnant les caractéristiques du bitume pur ou du produit dérivé objet de la livraison, daté et revêtu de son cachet et de la signature de son chef de laboratoire ou du chef de laboratoire de son sous-traitant.

CHAPITRE III

LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES IMPORTATEURS POUR PROPRE COMPTE

ARTICLE 16 : Interdiction de commercialiser le bitume importé pour compte propre.

Les importateurs de bitume pour compte propre sont tenus de réserver la totalité des quantités de bitume qu'ils importent aux transformations et utilisations nécessités par leur industrie. La commercialisation de bitume en l'état ou après fluidification ainsi que de produits dérivés est strictement interdite.

Toutefois, la Commission de suivi d'importation de bitume peut autoriser à titre exceptionnel un importateur pour compte propre à vendre des quantités résiduelles de bitume qui risquent de perdre leurs caractéristiques d'utilisation par suite d'un arrêt prolongé des installations de transformation de l'importateur pour compte propre.

ARTICLE 17 : Importation de bitume fluidifié par chauffage.

Les importateurs pour compte propre de bitume fluidifié par chauffage sont soumis aux mêmes obligations que les importateurs-distributeurs à l'exception de celles édictées par l'article 7 relatives au stock de bitume et celles relatives à l'installation d'un moyen de pesage prévues aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges.

En outre, les données statistiques relatives aux « ventes réalisées durant le mois » telles que prévues à l'article 13 susvisé seront remplacées par les données relatives aux « quantités consommées durant le mois ».

ARTICLE 18 : Importation de bitume à l'état solide.

Seules les dispositions des articles 10, 11, 12 et les dispositions de l'article 13 telles qu'amendées par le dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus s'appliquent aux importateurs pour compte propre de bitume à l'état solide.

Toutefois, les importateurs pour compte propre de bitume à l'état solide sont tenus de faire agréer les équipements à utiliser pour la fluidification du bitume par la Commission de suivi d'importation de bitume et ce, avant de procéder à la première importation.

CHAPITRE IV

CONTROLE ET SANCTIONS

ARTICLE 19 : contrôle.

Le contrôle de l'application des dispositions du présent cahier des charges est assuré par :

- Les services techniques compétents relevant du Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises pour ce qui concerne la conformité des installations affectés à l'importation de bitume à la législation et à la réglementation régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes et notamment aux articles de 293 à 324 du code du travail ,
- Les services compétents du Ministère du Commerce et de l'Artisanat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ,
- Les services compétents relevant du Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire pour ce qui concerne le contrôle de la conformité du bitume importé conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

ARTICLE 20 : Sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Lu et approuvé :

Spécifications techniques des bitumes

A.1- Bitumes routiers :

Les bitumes routiers, destinés à la construction et à l'entretien des routes, et obtenus par des procédés de raffinage des pétroles bruts, doivent être conformes aux spécifications indiquées dans les tableaux A.1.1 et A.1.2 suivants et selon les méthodes d'essais indiquées dans les mêmes tableaux :

A.1.1- Bitumes routiers pour les classes de pénétrabilité de 20 x 0,1mm à 330 x 0,1mm

	Unité	Méthode d'essai	Classes									
			20/30	30/45	35/50	40/60	50/70	70/100	100/150	160/220	250/330	
Pénétrabilité à 25°C	x 0,1mm	EN 1426	20 à 30	30 à 45	35 à 50	40 à 60	50 à 70	70 à 100	100 à 150	160 à 220	250 à 330	
Point de ramollissement	°C	EN 1427	55 à 63	52 à 60	50 à 58	48 à 56	46 à 54	43 à 51	39 à 47	35 à 43	30 à 38	
Résistance au durcissement à 163°C a)												
	%	ou	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 1,0	≤ 1,0	
- Variation de masse, ±	%	EN 12607-3	≥ 55	≥ 53	≥ 53	≥ 50	≥ 50	≥ 46	≥ 43	≥ 37	≥ 35	
- Pénétrabilité restante	°C	EN 1427	≥ 57	≥ 54	≥ 52	≥ 49	≥ 48	≥ 45	≥ 41	≥ 37	≥ 32	
- Point de ramollissement après durcissement	°C	EN 1427	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 9	≤ 9	≤ 9	≤ 10	≤ 11	≤ 11	
- Augmentation du point de ramollissement	°C	EN 22592	≥ 240	≥ 240	≥ 240	≥ 230	≥ 230	≥ 230	≥ 230	≥ 220	≥ 220	
Point d'éclair	% (m/m)	EN 12592	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	
Solubilité	%	EN 12606-2	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	
Teneur en paraffine	%	EN 12606-2	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	≤ 4,5	

a) Seul l'essai RTFOT (EN 12607-1) doit être utilisé en cas d'arbitrage.

b) Les analyses de cette caractéristique seront effectuées en cas de nécessité et ce, après le déchargement de la cargaison.

a) Seul l'essai RTFOT (EN 12607-1) doit être utilisé en cas d'arbitrage.

b) Les analyses de cette caractéristique seront effectuées en cas de nécessité et cc, après le déchargement de la cargaison.

A.1.2- Bitumes routiers pour des classes de pénétrabilité de 250 x 0,1mm à 900 x 0,1mm

	Unité	Méthode d'essai	Classes			
			250/330	330/430	500/650	650/900
Pénétrabilité à 15°C	x 0,1mm	EN 1426	70 à 130	90 à 170	140 à 260	180 à 360
Viscosité dynamique à 60°C	Pa.s	EN 12596	≥ 18	≥ 12	≥ 7	≥ 4,5
Viscosité cinématique à 135°C	mm²/s	EN 12595	≥ 100	≥ 85	≥ 65	≥ 50
Résistance au durcissement à 163°C ^{a)}		EN 12607-1				
- Variation de masse, ±	%	ou EN 12607-3	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 1,5
- rapport de viscosité à 60°C			≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 4,0
Point d'éclair	°C	EN 22719	≥ 180	≥ 180	≥ 180	≥ 180
Solubilité ^{b)}	% (m/m)	EN 12592	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0

a) Seul l'essai RTFOT (EN 12607-1) doit être utilisé en cas d'arbitrage.

b) Les analyses de cette caractéristique seront effectuées en cas de nécessité et ce, après le déchargement de la cargaison.

A.2- Bitumes autres que ceux définis aux tableaux A.1.1 et A.1.2 susvisés :

Les spécifications des bitumes autre que ceux définis aux tableaux A.1.1 et A.1.2 (à titre d'exemple les bitumes routiers modifiés par les polymères ou les bitumes destinés à une utilisation industrielle) seront définis en fonction des besoins par arrêté du ministre concerné ; Cet arrêté précise les modalités de contrôle spécifiques à ce produit.

NOMINATIONS

Par arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Salah Arfaoui, directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est nommé représentant de l'Etat au conseil d'administration de la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux en remplacement de Monsieur Ahmed Friâa.

Par arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 4 janvier 2005.

Monsieur Abdelaziz Mahfoudhi est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie, en remplacement de Madame Souhir Taktak.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 2005.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952, notamment son article 13,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, notamment ses articles 6, 7, et 8,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, notamment son article 42.

Arrête :

Article premier. - La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure au cours de l'année 2005 sera constatée par l'apposition d'une marque portant la lettre arabe "م" suivie immédiatement par la lettre (F).

Art. 2. - La vérification périodique a lieu soit dans les locaux des services de la métrologie légale, soit dans les bureaux temporaires de vérification établis à l'occasion des tournées de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.

Les opérations de vérification s'effectueront, d'une façon continue dans les bureaux permanents de poinçonnage relevant des directions régionales du commerce.

En dehors des chefs lieux des gouvernorats, les opérations de vérification se dérouleront, selon les dates indiquées au tableau "A" annexé au présent arrêté, dans les bureaux temporaires établis dans les localités.

Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesurage se dérouleront aux dates convenues entre le service de la métrologie légale et les établissements concernés, à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau "B" annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Les détenteurs d'instruments de remplissage, de distribution ou de pesage à fonctionnement automatique doivent surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs instruments, et ce, en effectuant périodiquement un contrôle statistique pondérale ou volumétrique sur les produits mesurés.

Les résultats des essais seront consignés dans des registres réservés à cet effet.

Les instruments servant au contrôle statistique doivent avoir les caractéristiques métrologiques appropriées, conformément au tableau "C" annexé au présent arrêté.

Les registres d'autocontrôle doivent être présentés à la première demande aux agents chargés du contrôle et de poinçonnage.

Tunis, le 4 janvier 2005.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

TABLEAU A

Fonctionnement des bureaux temporaires dans les régions au cours de l'année 2005

1) Gouvernorat de Tunis : du 14 février 2005 au 8 mars 2005.

Le Bardo, Ez-Zouhour, El Hérairia, La Marsa, Sidi Bousaïd, Carthage, Le Kram, La Goulette, Cité Taieb M'hiri, Jebel El Jouloud, El Ouardia.

2) Gouvernorat de l'Ariana: du 2 mai 2005 au 30 mai 2005.

Kalâat El Andalous, Sidi Thabet, Cité Ettadhamen, M'Nihla, Borj Louzir, La Soukra, Ariana ville, Raoued.

3) Gouvernorat de Mannouba: du 10 janvier 2005 au 15 février 2005.

Tébourba, El-Battan, Oued Ellil, Den-Den, Manouba, Mornaguia, Borj El Amri, Douar Hicher.

4) Gouvernorat de Ben Arous: du 10 février 2005 au 30 avril 2005.

Hamman-Lif, Hamman-Chott, Boumhel, Ezzahra, Radès, Mégrine, Mornag, Khélidia, M'Hamdia, Fouchana, Ben Arous, Mourouj, Nouvelle Médina, Marché des gros de Bir Kassâa.

5) Gouvernorat de Nabeul: du 7 février 2005 au 20 avril 2005.

Zaouit Maguez, Saheb Djebel, El Haouaria, Dar Allouche, Azmour, Hamman Guezaz, Kelibia, Menzel Hor, El-Mida, Menzel Temime, Korba, Tazarka, Béni Khalled, Zaouiet Jedidi, Errahma, Menzel Bouzelfa, Takelsa, Mérisa, Soliman, Grombalia, Fondouk Jedid, Bouargoub, Barraket Essahel, Bir Bouregba, Sidi Djedidi, Hammamet, Mâamoura, Somâa, Béni Khiar, Dar Chaâbane, Nabeul.

6) Gouvernorat de Zaghouan : du 14 février 2005 au 12 mars 2005.

Nadhour, Saouef, El-Fahs, Bir M'Chergua, Jebel oust, Zriba, Zaghouan.

7) Gouvernorat de Bizerte: du 7 février 2005 au 28 mars 2005.

Sejnane, Bazina, Joumine, Ghazala, Mateur, Tinja, Menzel Bourguiba, Metline, Ras Djebel, Utique, Ghar El Milh, Sounine, Raf-Raf, Aousja, El Alia, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman, Zarzouna.

8) Gouvernorat de Siliana: du 14 février 2005 au 19 mars 2005.

Kesra, El Mansoura, Makthar, Rouhia, Bou-Arada, El Aroussa, Gaâfour, Sidi Bourouis, Le Krib, Bargou, Siliana.

9) Gouvernorat de Jendouba: du 1^{er} avril 2005 au 12 mai 2005.

Tabarka, Aïn Draham, Fernana, Souk Jomâa, Ghardimaou, Oued M'Liz, Bou Salem, Balta Bouaouane, Souk Essibt, Jendouba.

10) Gouvernorat du Kef: du 23 mai 2005 au 30 juin 2005.

Sers, El Ksour, Dahmani, Jerissa, Kalaât Khisba, Kalaât sinan, Tajerouïne, Essakia, Touiref, Nébeur, le Kef.

11) Gouvernorat de Bêjà: du 1^{er} mars 2005 au 30 avril 2005.

Oued Zargua, Testour, Es-slouguia, Gueboulât, Mejez El Bab, TébourSouk, Dougga, Thibar, Sidi Smaïl, Ouachtata, Nefza, Amdoun, Maâgoula, Bêjà.

12) Gouvernorat de Sousse: du 8 mars 2005 au 21 mai 2005.

Marché des gros, Cité Ezzouhour, Cité Erriadh, Zaouiet Sousse, Ksibet Sousse, Messadine, Sidi El Hani, El Borgine, M'Saken, Kalâa Seghira, Kalâa Kebira, Akouda, Chott Mériem, Hammam Sousse, Bouficha, Enfidha, Kondar, Sidi Bou Ali, Hergla.

13) Gouvernorat de Monastir: du 7 mars 2005 au 14 mai 2005.

Bekalta, Teboulba, Amirat El-Hadjaj, Amirat Touazra, Amirat Fhoul, Chérahil, Menzel Fersi, Sidi Bannour, Moknine, Ksar Hellal, Guenada, Béni Hassan, Zéramdine, Menzel Hayet, Menzel Kamel, Zaouiet Konteche, Djemmal, Mazdour, Menzel Nour, Bembla, Bouhjar, Lamta, Sayada, Bennane, Touza, Ksibet Médiouni, Ouerdanine, Sidi Ameer, Sahline, Khniss.

14) Gouvernorat de Kairouan: du 4 avril 2005 au 7 mai 2005.

Hajeb Layoun, Houareb, Chbika, Cherarda, Sidi Amor Bouhajla, Nasrallah, Menzel M'Hiri, Haffouz, El Âla, Oueslatia, Jelloula, Sbikha, Dar El Jamia.

15) Gouvernorat de Kasserine: du 9 mai 2005 au 21 juin 2005.

Sbitla, Sbiba, Jedeliane, El Ayoun, Khmouda, Sidi Shil, Hidra, Thala, Foussana, Afrane, Boudérias, Teloppe, Feriana, Majel Bel Abbès, Hassi Fériid, Chrâa.

16) Gouvernorat de Mahdia : du 24 janvier 2005 au 30 mars 2005.

Hebira, Chorbane, Ouled Chamekh, Essouassi, El Jem, Boumerdas, Karker, Malloulech, Echabba, Bradâa, Sidi Alouane, Ksour Essaf, Redjich, Hiboun, Ezzahra, Mahdia.

17) Gouvernorat de Sfax : du 28 mars 2005 au 6 juin 2005.

Bir Salah, El Hancha, El Ghraba, Sidi Salah, Sakiet Ezzit, Merkez Bouassida, Ouled Bousmir, Hzeg, Ellouza, El Amra, Jbeniana, Sakiet Eddaier, Saltania, Sidi Mansour, Merkez Sahnoun, Merkez Kammoun, Chihia, Merkez Ben Halima, Merkez Mâalla, Bouthaddi, Menzel chaker, Bir Ali Ben Khalifa, Aguaireb, Kantart Boussaid, Skhira, Châal, Ghraiba, Mahres, Nokta, Tina, Cité Bahri, Cité El Habib, El-Âtaya, Erramla, Mellita.

18) Gouvernorat de Tataouine: du 4 avril 2005 au 29 avril 2005.

Dhiba, Remada, Smar, Béni M'hira, Bir Thlathine, El-Ferech, Ksar El-Haddada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine.

19) Gouvernorat de Medenine: du 1^{er} mars 2005 au 15 avril 2005.

Mellita, Riadh, Houmet Essouk, El May, Sadouikech, Guellala, Midoun, Ajim, Souihel, Hassi Jerbi, Mouensa, Zarsis, Chahbania, Jemila, Ben Guerdane, Béni Khedech, Ksar Jedid, Koutine, Sidi Makhoulf, Boughrara, Hassi Amor.

20) Gouvernorat de Gafsa: du 7 février 2005 au 25 février 2005.

Oum Larayess, Redaief, Mélaoui, Zannouch, Sned, El Guetar, BelKhir, M'dhillia, Sidi Yaich.

21) Gouvernorat de Tozeur: du 5 septembre 2005 au 17 septembre 2005.

Hazoua, Nafta, Tamerza, Hamma du Jerid, Deguèche.

22) Gouvernorat de Sidi Bouzid: du 18 avril 2005 au 4 juin 2005.

Errgueb, Saida, Mezzouna, Meknassi, Menzel Bouzaiane, Essouk Djedid, Hichra, Sidi Ali Ben Aoun, Bir Hafey, Jelma, Essabella, Ouled Haffouz, Faiedh, Sidi Bouzid.

23) Gouvernorat de Gabès: du 2 mai 2005 au 31 mai 2005.

Menzel El Habib, El Hamma, Dkillat Toujane, Kettana, Zaret, Arrame, Mareth, Nouvelle Matmata, Matmata, Oudhref, Métouia, El Akarit, Ghannouche, Chnenni, Bouchemma.

24) Gouvernorat de Kébili: du 14 février 2005 au 9 mars 2005.

Douz, El Fouar, Noeïl, El Golâa, Jemna, Bechri, Souk El Ahed, Talmine, Kébili Ville.

TABLEAU -B-**Tournée de vérification des
distributeurs de carburant à installation fixe**

Période	Société pétrolière
Du 10 janvier 2005 au 26 mars 2005	EXXON MOBIL
Du 4 avril 2005 au 2 juillet 2005	S.N.D.P. « AGIL »
Du 4 juillet 2005 au 20 août 2005	SHELL TUNISIE
Du 15 août 2005 au 1 ^{er} octobre 2005	TOTAL TUNISIE
Du 8 novembre 2005 au 17 décembre 2005	STAR OIL

TABLEAU -C-**Caractéristiques métrologiques des instruments de pesage
utilisés pour le contrôle des produits préemballés**

Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes)	Valeur du contenu nominal du produit préemballé
0,1	Quelle que soit le contenu nominal à partir de 10 g à partir de 50 g à partir de 200 g à partir de 2 kg à partir de 5 kg à partir de 10 kg à partir de 20 kg à partir de 50 kg
0,2	
0,5	
1	
2	
5	
10	
20	
50	

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005.

Madame Hamida Gassouma, directrice à la direction générale de contrôle des dépenses publiques, est nommée membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de société tunisienne des marchés de gros, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Belhaj Hsine.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Boussaïd, directeur général du commerce extérieur, est nommé membre représentant le ministère du commerce et de l'artisanat au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Sadok Elbarki.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Elaouini, directeur général de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services, est nommé membre représentant le ministère du commerce et de l'artisanat au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Belgacem Ennafti.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Belghith, secrétaire général du conseil économique et social, est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Chakib Titch.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 4 janvier 2005.

Monsieur Najib Belmahrsia, directeur à la direction générale de la marine marchande, est nommé membre représentant le ministère du transport au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, en remplacement de Madame Hajer Farza.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-20 du 10 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Saïd Jaouadi est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du transport.

Par décret n° 2005-21 du 10 janvier 2005.

Monsieur Moncef Rajhi est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport.

Par décret n° 2005-22 du 10 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Saïd Jaouadi est nommé chef de cabinet du ministre du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 4 janvier 2005.

Monsieur Hédi Dammak est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société nationale de transport inter-urbain, et ce, en remplacement de Madame Olfa Chammari.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-23 du 10 janvier 2005.

Monsieur Aïssa Mohamed El Hédi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé en qualité de chargé de mission auprès du cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2005-24 du 10 janvier 2005.

Monsieur Aïssa Mohamed El Hédi est nommé en qualité de chef de cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-25 du 10 janvier 2005.

Monsieur Sayed Blel, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-26 du 10 janvier 2005.

Monsieur Ahmed Ammar Youmbaï, inspecteur général du travail, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-27 du 10 janvier 2005.

Monsieur Naceur Gharbi est nommé président-directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie, à compter du 9 décembre 2004.

Par décret n° 2005-28 du 10 janvier 2005.

Monsieur Ahmed Ammar Youmbaï, inspecteur général du travail, est chargé des fonctions de directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-29 du 6 janvier 2005.

Monsieur Houcine Sbika, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Sidi Bouzid.

Par décret n° 2005-30 du 6 janvier 2005.

Monsieur Amor Kenzari, inspecteur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Siliana.

Par décret n° 2005-31 du 6 janvier 2005.

Monsieur Mekki Ben Lakhel, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Bizerte.

Par décret n° 2005-32 du 6 janvier 2005.

Monsieur Miloud Hosni, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Zaghouan.

Par décret n° 2005-33 du 6 janvier 2005.

Monsieur Abdelwahed Touaiti, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Jendouba.

Par décret n° 2005-34 du 6 janvier 2005.

Monsieur Abderrazak Kilani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Gafsa.

**MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-35 du 6 janvier 2005.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Riadh Bouaziz, administrateur conseiller, en qualité de chef de service du personnel enseignant statutaire à la sous-direction du personnel enseignant à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministre de l'enseignement supérieur, à compter du 6 septembre 2004.

**Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du
6 janvier 2005, portant délégation de signature.**

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-39 du 3 janvier 2001, chargeant Madame Mongia Chihi épouse Bouchahoua, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2004-2355 du 2 octobre 2004, accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale à Madame Mongia Chihi épouse Bouchahoua, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargée des fonctions de directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Mongia Chihi épouse Bouchahoua, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargée des fonctions de directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord, est autorisée à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 DECEMBRE 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 435 650
Avoirs en devises	4 730 549 709
Comptes de coopération économique	341 040 687
Compte courant postal	4 999 730
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	5 035 529
Effets à l'encaissement	40 654 876
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 161 050
Immobilisations	21 633 292
Débiteurs divers	22 554 996
Comptes d'ordre et à régulariser	109 300 737
	6 374 645 109
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 027 887 559
Comptes courants des banques et des établis. financiers	115 013 421
Comptes du Gouvernement	665 235 119
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	190 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 342 188
Autres engagements à vue et à terme	1 223 350 267
Déposants d'effets à l'encaissement	42 872 031
Comptes de coopération économique	360 451 062
Réserves	76 528 703
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	112 297 547
Comptes d'ordre et à régulariser	491 667 212
	6 374 645 109

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 DECEMBRE 2004**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 435 650
Avoirs en devises	4 669 384 594
Comptes de coopération économique	340 884 524
Compte courant postal	4 999 730
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	53 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	322 894 667
Valeurs en cours de recouvrement	9 534 388
Effets à l'encaissement	31 400 316
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 161 050
Immobilisations	21 755 242
Débiteurs divers	22 516 983
Comptes d'ordre et à régulariser	111 610 566
	6 283 238 230
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 986 799 791
Comptes courants des banques et des établis. financiers	208 834 909
Comptes du Gouvernement	786 313 220
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 342 188
Autres engagements à vue et à terme	1 155 253 555
Déposants d'effets à l'encaissement	32 259 132
Comptes de coopération économique	360 294 899
Réserves	76 528 777
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	112 385 323
Comptes d'ordre et à régulariser	495 226 436
	6 283 238 230

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 15 janvier 2005"